

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1788/2532

กรมตุลาการ กับพวก
บริษัทอุตสาหกรรมไทยมอเตอร์ จำกัด

โจทก์

ล.

พ.ร.ก.พิกัตอัตราตุลาการ พ.ศ.2503 มาตรา 4 พิกัดประ

สินค้าพิกัตประเภทที่ 73.35 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของเครื่องจักร
เครื่องใช้กล หรือเครื่องมือกล ตามพิกัตประเภทที่ 73.35 ข. หมายถึง เครื่องจักร
เครื่องใช้กล โดยทั่วไป หากเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการทำสวน สำหรับ
เตรียมดินหรือเพาะปลูก รวมทั้งส่วนประกอบ อุปกรณ์ และอะไหล่ กฎหมายกำหนด
ไว้เป็นกรณีต่างหากโดยชัดแจ้งแล้ว ตามพิกัตประเภทที่ 83.24

สินค้าพิพาทเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร
แม้จะมีลักษณะเป็นสปริงตามที่ระบุไว้ในพิกัต ประเภทที่ 73.34 ข. ก็ทำให้สินค้า
พิพาทต้องจัดเข้าอยู่ในพิกัตที่ 73.35 ข. ไม่ แต่จัดเข้าพิกัตประเภทที่ 84.24 เพราะ
เป็นที่เห็นได้ชัดว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะแยกเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ใน
การเกษตรออกจากเครื่องจักรโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรในการเกษตรกรรม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้สั่งซื้อและนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยรวม ๓
รายการ คือ สินค้าจำพวกสปริงที่ใช้กับซีกคราด (Coil Tine) ซึ่งจัดเข้าพิกัตประเภทที่

๗๓.๓๕ ข. จำนวน ๒,๒๐๐ ชิ้น สินค้าจำพวกหัวคราด (Reversible Point) ซึ่งจัดเข้า
พิกัดประเภทที่ ๘๔.๒๔ ข. จำนวน ๖๐๐ ชิ้น และสินค้าจำพวกเหล็กยึด (Clamp
Assy) ซึ่งจัดเข้าพิกัดประเภทที่ ๗๓.๔๐ ข. จำนวน ๖๐๐ ชิ้น โดยสำแดงชนิดของ
สินค้าว่า อุปกรณ์คราดสปริงจำนวน ๓,๒๐๐ ชิ้น และสำแดงประเภทพิกัดว่าเป็นสินค้า
เข้าพิกัดประเภทที่ ๘๔.๒๔ ข. ซึ่งไม่ถูกต้องและเป็นเท็จ เพราะสินค้าจำพวกสปริงที่
ใช้กับซี่คราดเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ ๗๓.๓๕ ข. จำเลยจึงชำระอากรขา
เข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลขาดไปเป็นเงิน ๓๑๗,๒๗๗.๒๘ บาท โจทก์ที่ ๑
ได้ประเมินเรียกเก็บภาษีอากรที่ขาดพร้อมด้วยเงินเพิ่มภาษีการค้าและเงินเพิ่มภาษี
บำรุงเทศบาล แต่จำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าภาษีอากรดังกล่าว และ
เงินเพิ่มภาษีการค้ากับเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลนับถึงวันฟ้องอีก ๓๗,๖๖๓.๕๖ บาท
แก่โจทก์ พร้อมด้วยเงินเพิ่มภาษีการค้ากับเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ
๑ ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยได้สำแดงพิกัดอัตราศุลกากรในใบขนสินค้าขาเข้าสำหรับ
สินค้าทั้งหมดถูกต้องแล้วแม้ว่าซี่คราดจะขาดเป็นสปริงแต่ก็เป็นซี่คราดที่ใช้สำหรับไถ
พรวนดิน จึงเป็นสินค้าในพิกัดประเภทที่ ๘๔.๒๔ ข. แม้จะฟังว่าอุปกรณ์ซี่คราดเป็น
สินค้าในพิกัดประเภทที่ ๗๓.๓๕ ข. แต่โจทก์ได้เปิดสินค้าตรวจสอบและปล่อยสินค้า
ให้จำเลยแล้ว จึงเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการไม่เรียกเก็บ
ภาษีให้ถูกต้อง เป็นการละเมิดต่อจำเลยทำให้จำเลยไม่อาจนำเงินค่าภาษีไปคำนวณ
รวมเป็นต้นทุน จึงต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่จำเลยเท่ากับจำนวนค่าภาษีที่โจทก์สั่งให้
ชำระเพิ่ม จำเลยขอใช้สิทธิหักกลบลบหนี้กับค่าเสียหายที่โจทก์ต้องชำระให้จำเลย

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตาม พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ สินค้าพิกัดประเภทที่ ๗๒.๓๕ อยู่ในหมวด ๑๕ ที่ว่าด้วยโลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ ได้แก่ สปริงทุกชนิด และข้อ ข. หมายความว่ารวมถึง เครื่องอะไหล่ของเครื่องจักร เครื่องกล และเครื่องมือกล ส่วนสินค้าพิกัดประเภทที่ ๘๔.๒๔ อยู่ในหมวด ๑๖ ที่ว่าด้วยเครื่องจักร เครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว ได้แก่ เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการสวน สำหรับเตรียมดินหรือเพาะปลูก (เช่น ไถ คราด เครื่องปลูก เครื่องหว่านเมล็ดพืชและปุ๋ย) และรวบรวมถึงส่วนประกอบ อุปกรณ์และอะไหล่ด้วย แต่ในหมายเหตุของหมวด ๑๖ ข้อ ๑ (ข) ระบุว่าหมวดนี้ไม่คลุมถึงส่วนประกอบที่เป็นของใช้ได้ทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุข้อ ๒ ของหมวด ๑๕ ซึ่งในหมายเหตุข้อ ๒ ของหมวด ๑๕ ดังกล่าวอธิบายคำว่า "ชิ้นส่วนที่เป็นของใช้ได้ทั่ว ๆ ไป" ไว้ว่า หมายถึง (ข) สปริงทุกชนิดและแผ่นแหวนสปริงทำด้วยโลหะสามัญ นอกจากลานนาฬิกา โจทก์ฎีกาว่า แม้สินค้าพิพาทจะเป็นของที่ใช้เฉพาะสำหรับการขุด ไถ คราดดิน หรือพรวนดิน สำหรับหว่านเมล็ดพืชไม่สามารถจะนำไปใช้เป็นอย่างอื่นได้ ถ้าเป็นสปริงก็ต้องจัดเข้าพิกัดประเภทที่ ๗๓.๓๕ ข. ศาลฎีกาเห็นว่า สินค้าพิกัดประเภทที่ ๗๓.๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้กลหรือเครื่องมือกล ตามพิกัดประเภทที่ ๗๓.๓๕ ข. นั้น ย่อมหมายถึงเครื่องจักร เครื่องใช้กลโดยทั่วไป หากเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการทำสวน สำหรับเตรียมดินหรือเพาะปลูกรวมทั้งส่วนประกอบ อุปกรณ์ และอะไหล่ กฎหมายกำหนดไว้เป็นกรณีต่างหากโดยชัดแจ้งแล้วตามพิกัดประเภทที่ ๘๔.๒๔ ข้อ

เท็จจริงได้ความว่า สินคำพิพาทเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร แม้จะมีลักษณะเป็นสปริงดังที่ปรากฏภายในเอกสารหมายเลข จ.๙ ก็หาเป็นเหตุทำให้สินคำพิพาทต้องจัดเข้าอยู่ในพิกัดประเภทที่ ๗๓.๓๕ ข. ไม่ เนื่องจากความหมายเหตุในหมวด ๑๖ ข้อ ๑ (ข) ประกอบกับตามหมายเหตุ ข้อ ๒ (ข) ในหมวด ๑๕ ดังกล่าวย่อมหมายถึงเครื่องอะไหล่หรือส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้กล โดยทั่วไปแม้บทบัญญัติในส่วนนี้จะมิได้กำหนดเป็นการยกเว้นไว้มิให้หมายรวมถึงสินคำในพิกัดประเภทที่ ๘๔.๒๔ ด้วย ดังที่โจทก์ฎีกา แต่เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องประกอบกันเข้าแล้วเป็นที่เห็นได้ชัดว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะแยกเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรออกจากเครื่องจักรโดยทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการทำเกษตรกรรม และการที่คณะกรรมการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรได้เคยมีมติให้สินคำที่มีลักษณะเป็นสปริงอย่างเดียว ไม่มีอุปกรณ์อื่นของเครื่องเตรียมดินประกอบติดอยู่ด้วย ให้จัดเข้าพิกัดประเภทที่ ๗๓.๓๕ ข. ดังที่โจทก์ฎีกา ก็ไม่เป็นเหตุที่จะหักล้างข้อวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้นได้ ศาลฎีกาเห็นว่า สินคำพิพาทรายแรกจำพวกสปริงจัดเข้าพิกัดประเภทที่ ๘๔.๒๔

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลแพ่ง - นายสมปอง เสมเนียม

ศาลอุทธรณ์ - นายสัญญาชัย สิงห์ลกะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ